

0000203-02.2015.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Italo Leonardo Batista de Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

Vistos.

As penas impostas ao réu - 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166,00 dia-multa e ainda 02 meses de detenção - prescrevem em 04 anos, prazo este que, no caso em epígrafe, deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

0000203-02.2015.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Em 04 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao Doutor Guaracy Sibille Leite, Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Ribeirão Preto - SP. Eu _____, digitei e subscrevi.

Processo nº:

0000203-02.2015.8.26.0530 - Controle nº 328/2015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Italo Leonardo Batista de Jesus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

Vistos.

As penas impostas ao réu - 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166,00 dia-multa e ainda 02 meses de detenção - prescrevem em 04 anos, prazo este que, no caso em epígrafe, deve ser reduzido pela metade, tudo nos termos dos artigos 109, V, 114, II, e 115, todos do Código Penal.

Tendo a sentença sido publicada em 09 de setembro de 2015 (fls. 100), o V. Acórdão

publicado em 06 de abril de 2018 (fls. 169). transitado em julgado para a acusação em 14 de setembro de 2015 (fls. 139) e para a defesa em 06 de fevereiro de 2018 (fls. 184) e a carta de guia de execução rejeitada em 07 de outubro de 2019 (fls. 223), transcorreu, até a presente data, lapso de tempo superior ao acima previsto, sem interrupção ou suspensão do curso do prazo prescricional.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Ítalo Leonardo Batista de Jesus, face a prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 112, I, 114, II, e 115, todos do Código Penal.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2022.

Guaracy Sibille Leite

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)